

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO
DEL ESTADO DE PUERTO RICO, OFICINA
DE GERENCIA DE PERMISOS, JUNTA DE
PLANIFICACIÓN Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA
LA REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

MOCIÓN ACLARATORIA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Demandada, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (la “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe, y respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

En la Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos celebrada el pasado 4 de abril de 2025, la CFSE, a través de sus representantes legales, informó sobre la radicación, a través de un Ingeniero perito contratado por la CFSE, de cinco Pre Consultas Legales. Se informó, además, que estas Pre Consultas Legales se radicarón a los efectos de que OGPe determinara, si las alegadas obras de construcción objeto de la Demanda de epígrafe, necesitan obtener un Permiso que las autorice.

Luego de celebrada la Vista, la Parte Demandante E.L.I., S.E. (en adelante, “**Parte Demandante**” o “**ELI**”), radicó varias Mociones a los fines de que se emitiera una Orden dirigida a la Oficina de Gerencia de Permisos (la “**OGPe**”), en la cual se le ordenara a esta Agencia Administrativa examinar los documentos sometidos por parte de los Demandantes al evaluar las Pre Consultas Legales. Esta Orden [47] fue emitida por este Honorable Tribunal el 10 de abril de 2025.

Aún este Honorable Tribunal habiendo emitido la Orden, ese mismo día la Parte Demandante sometió una MOCIÓN INFORMATIVA Y EN SOLICITUD DE ORDEN [48] (la “**Moción Informativa**”), donde en esencia le solicitó a este Tribunal que se le ordenara a la CFSE rectificar la carta de autorización presentada en las Pre Consultas Legales, y alegó el

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN ACLARATORIA
Pág. 2

incumplimiento de la CFSE con el contrato de arrendamiento entre las Partes, específicamente a la Sección 4.4.

Luego de evaluada la Orden [47], y la Moción Informativa [48] presentada por la Parte Demandante, es imprescindible que la CFSE realice varias aclaraciones. En el presente escrito, demostraremos que las Pre Consultas Legales no constituyen un Permiso, como ha intentado establecer la Parte Demandante, induciendo éstos a error a las Agencias Administrativas y a este Honorable Foro. Por otro lado, por las razones que explicaremos más adelante, la CFSE no ha incumplido con el contrato de arrendamiento.

II. RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES.

El 26 de marzo de 2025, la CFSE a través del Ingeniero Carlos Vázquez Santana (el “**Ingeniero Vázquez**”), radicó ante OGPe las Pre Consultas Legales, a las cuales se les asignaron los números 2025-624409-PCL-301633, 2025-624444-PCL-301635, 2025-624455-PCL-301659, 2025-624468-PCL-301636 y 2025-624512-PCL-301638 (las “**Pre Consultas Legales**”). Todas fueron radicadas con el propósito de que OGPe emita una **orientación** en cuanto a que las alegadas obras de construcción objeto de la demanda de epígrafe, constituyen obras eximidas de la radicación de un Permiso.

A raíz de ello, el 10 de abril de 2025, la Parte Demandante radicó la Moción Informativa [48], donde solicitó a este Tribunal, que se le ordene a la CFSE rectificar la carta presentada en las Pre Consultas Legales. Según alega ELI, la carta titulada “Autorización para Radicación de Permisos ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)” (la “**Carta de Autorización**”), a modo de autorización por parte de la CFSE al Ingeniero Vázquez para radicar las Pre Consultas en representación de la CFSE, representa un alegado ejemplo del error que ha intentado inducir la CFSE. Según alega ELI, la CFSE como arrendatario del inmueble en controversia, no puede presentar ni promover ante OGPe trámites de permisos sin la autorización de ELI.

Alega ELI, erróneamente, que a la CFSE en ningún momento se le ha otorgado la facultad de presentar solicitudes de Permisos o autorizaciones ante la OGPe, provocando esto que la autorización carezca de validez y sea en contra derecho. En su Moción Informativa [48], ELI trae a colación la Sección 4.4 del contrato entre éstos y la CFSE. Haciendo una interpretación errónea de esta cláusula, mencionan que el contrato entre las partes establece que toda modificación al inmueble o gestión relacionada al trámite de permisos debe contar con la autorización del dueño del edificio, pues según esta cláusula, la CFSE está obligado a cumplir con todas las leyes y

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
 MOCIÓN ACLARATORIA
 Pág. 3

requisitos gubernamentales, que rigen el uso, ocupación, disfrute y mantenimiento de la propiedad arrendada, incluyendo cualquier alteración, mejora, modificación o cambio en la propiedad.

Bajo ninguno de estos argumentos le asiste la razón a ELI, y es éste quien verdaderamente se encuentra induciendo a error a este Honorable Tribunal y las Agencias Administrativas. En toda la Moción Informativa [48], ELI hace argumentos como si lo que hubiese radicado la CFSE fuesen solicitudes de Permisos; no obstante, lo que fue radicado por la CFSE son **Pre Consultas Legales**, lo cual veremos más adelante, no son solicitudes de Permisos, si no una orientación que se le solicita a OGPe. Una Pre Consulta Legal no constituye bajo ningún concepto una determinación final, o un Permiso, ni siquiera es una “Consulta”, según la definición de “Consulta” del Reglamento Conjunto vigente. Tanto un Permiso, como una Consulta, y una Pre Consulta, tienen definido por Ley y Reglamento un procedimiento y definición específica, el cual fue seguido en todo momento por la CFSE para lo que fue radicado ante OGPe, una Pre Consulta Legal. Más aún, como veremos más adelante, una Pre Consulta Legal si siquiera está sujeta a intervención, pues como ya mencionamos, no es un Permiso o determinación final.

III.DERECHO APLICABLE.

A. La Pre-Consulta y la Consulta.

Dispone la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Número 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada (la “Ley 161-2009”), en el Artículo 1.5 sobre Definiciones, 23 L.P.R.A. § 9011, en su parte pertinente:

63) “**Pre-Consulta**” — **Orientación** que de solicitarse, será dada por la Oficina de Gerencia de Permisos, una Entidad Gubernamental Concernida o Municipio Autónomo con Jerarquía I a la V **previo a la radicación de una solicitud para un proyecto propuesto**. En la pre-consulta se identificarán las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto propuesto, así como la información que conforme a ésta deberá, en su día, presentar el solicitante.” (Énfasis Suplido).

Esta misma definición la establece el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, vigente desde el 16 de junio de 2023 hasta el presente (el “**Reglamento Conjunto**”)¹, al Tomo XII, Sección III sobre Glosario de Términos, donde se define Pre Consulta como:

“Orientación que, de solicitarse, será dada por la OGPe, una Entidad Gubernamental Concernida o Municipio Autónomo con Jerarquía I a la III previo a la radicación de una solicitud para un proyecto propuesto. En la pre-

¹ La Parte Demandante hace referencia en la Moción Informativa al Reglamento Conjunto vigente del 2 de enero de 2020 al 16 de junio de 2023, sin embargo la CFSE hace referencia en la presente Moción al Reglamento Conjunto vigente del 16 de junio de 2023 en adelante, pues es el de aplicación a la fecha de la radicación de las Pre Consultas Legales.

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483

MOCIÓN ACLARATORIA

Pág. 4

consulta se identificarán las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto propuesto, así como la información que conforme a ésta deberá, en su día, presentar el solicitante

A su vez, esta misma Sección del Reglamento Conjunto define Consulta de Construcción

como:

“148. **Consulta de Construcción**- Trámite ante la OGPe, sobre un proyecto de uso ministerial, pero que conlleva variaciones a los parámetros de construcción del distrito donde ubica, el cual será adjudicado por la Junta Adjudicativa o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III.”

Por su parte, la Sección 2.1.8.7 del Reglamento Conjunto sobre Servicios o Trámites, dispone en su parte pertinente:

“a. Solicitud de **Pre Consulta**

1. **Cualquier persona** que interese un permiso, licencia, certificaciones, autorizaciones, recomendaciones y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico podrá solicitar a la OGPe o al Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según aplique, **una orientación** en la cual se identificarán las disposiciones de ley y reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto propuesto y la información que conforme a ésta deberá, en su día, presentar el solicitante.

...

6. El proceso Pre-Consulta solo será a los fines de **aclarar, previo a la radicación de cualquier solicitud**, los requisitos aplicables al proyecto y está sujeto al pago de los cargos aplicables.

...

8. Aunque la Pre-Consulta pudiera incluir recomendaciones de la OGPe, este proceso **no se considerará en ningún caso como una determinación final** en cuanto a la aprobación o rechazo a la acción propuesta.” (Énfasis Suplido).

B. Determinación Final y Permisos.

La Ley 161-2009, a su Artículo 1.5 sobre Definiciones, 23 L.P.R.A. § 9011, también define los siguientes:

“21. “**Determinaciones finales**” — Actuación, resolución, informe o documento que contiene un acuerdo o decisión emitida por la Junta de Planificación, el Director Ejecutivo, el Juez Administrativo, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o un Profesional Autorizado, o una Entidad Gubernamental Concernida, **adjudicando de manera definitiva algún asunto ante su consideración o cualquier otra determinación similar o análoga que se establezca en el Reglamento Conjunto**. La determinación se convertirá en final y firme una vez hayan transcurrido los términos correspondientes para revisión. En el caso de las consultas de ubicación, una determinación final no constituye la otorgación de un permiso.”

...

57. “**Permiso**” — **Aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción**, actividad o proyecto, expedida por la Oficina de Gerencia de Permisos, por un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o por un Profesional Autorizado, conforme a las disposiciones de esta Ley y para la cual no se incluyen licencias, certificados de inspección, ni certificaciones”

Definiciones similares se encuentran incluidas en el Reglamento Conjunto, donde al Tomo XII, Sección III sobre Glosario de Términos, los define como:

“40. “**Determinaciones finales**” — Actuación, resolución, informe o documento que contiene un acuerdo o decisión emitida por la Junta de Planificación, el Secretario Auxiliar de la OGPe, el Juez Administrativo, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o un Profesional Autorizado, o una Entidad Gubernamental Concernida, **adjudicando de manera definitiva algún asunto ante su consideración o cualquier otra determinación similar o análoga que se establezca en el Reglamento Conjunto**. La determinación se convertirá en final y firme una vez hayan transcurrido los términos correspondientes para revisión. En el caso de las consultas de ubicación, una determinación final no constituye la otorgación de un permiso.”

...

39. “**Permiso**” — **Aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción**, actividad o actividad, expedida por la OGPe, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o por un Profesional Autorizado, o entidad concernida conforme a las disposiciones de este Reglamento y para el cual no se incluyen licencias, certificados de inspección, ni certificaciones”

C. Solicitudes que requieren autorización.

La Sección 2.1.9.1 sobre Disposiciones Generales en cuanto a la Presentación de Solicitudes del Reglamento Conjunto, dispone a su parte pertinente:

“a. Toda solicitud de **recomendaciones, consultas, licencias, autorizaciones, certificaciones o permisos** relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico, podrá ser promovida por el dueño, optante o arrendatario de la propiedad, debidamente autorizado, por sí o a través de su representante autorizado, por el Jefe de la Agencia o su representante autorizado en el caso de los proyectos públicos.” (Énfasis Suplido).

D. Intervención.

El Artículo 15.2 sobre Intervención y Participación de la Ley 161-2009 23 L.P.R.A. § 9025a, dispone lo relativo a la intervención:

“(a) **Intervención** – Cualquier persona interesada en ser parte del proceso de evaluación **de determinaciones finales, permisos, así como cualquier procedimiento adjudicativo** requerido bajo las disposiciones de esta Ley deberá presentar una solicitud de intervención. El contenido, evaluación, adjudicación y revisión de determinaciones finales sobre solicitudes de intervención se regirá por lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017]. Los detalles sobre el proceso de intervención deberán reflejarse en el Reglamento Conjunto.

(b) Participación – La Oficina de Gerencia de Permisos integrará mecanismos de participación ciudadana mediante reglamentación, que incluya la solicitud y recibo de comentarios del público en general, vistas públicas, recibo y reconocimiento en expediente de documentos, ponencias, fotografías y otros tipos de documentos, entre otros mecanismos de participación. Esta participación no significará que sean considerados como parte, a menos que se haya cumplido con lo dispuesto en el acápite anterior.” (Énfasis Suplido).

Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Número 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada (la “LPAU”), a su Sección 3.5

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
 MOTIÓN ACLARATORIA
 Pág. 6

sobre Solicitud de Intervención en el Procedimiento Adjudicativo, 3 L.P.R.A. §9645, especifica:
 en su parte pertinente:

“Cualquier persona que tenga un interés legítimo en un **procedimiento adjudicativo** ante una agencia podrá someter una solicitud por escrito y debidamente fundamentada para que se le permita intervenir o participar en dicho procedimiento. La agencia podrá conceder o denegar la solicitud, a su discreción, tomando en consideración entre otros los siguientes factores:” (Énfasis Suplido).

El Reglamento Conjunto al Tomo XII, Sección III sobre Glosario de Términos, define adjudicación como:

“27. Adjudicación- Pronunciamiento mediante el cual una agencia con facultad para ello, hace una determinación sobre los derechos, obligaciones o privilegios que corresponden a una parte o a un uso de terreno en específico.”.

Por su Parte, la Sección 2.1.9.9 sobre Solicitud de Intervención del Reglamento Conjunto establece en su parte pertinente que:

“Cualquier persona interesada en ser parte del proceso de evaluación de **determinaciones finales, permisos, así como cualquier procedimiento adjudicativo** requerido bajo las disposiciones de la Ley 161-2009, podrá presentar una solicitud de intervención debidamente fundamentada para que se le permita intervenir o participar en dicho procedimiento. La JP, la OGPe, la Junta Adjudicativa, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la III, concederá o denegará la solicitud tomando en consideración lo dispuesto en la Ley 38--2017 o LPAU).” (Énfasis Suplido).

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS

En su Moción Informativa [48], ELI erróneamente, e induciendo a error a este Honorable Tribunal, plantea que la Carta de Autorización incluida junto con las Pre Consultas Legales radicadas por la CFSE, representa un ejemplo del error que ha intentado inducir la CFSE, y que la CFSE como arrendatario del inmueble en controversia, no puede presentar, ni promover ante OGPe trámites de permisos sin la autorización de ELI. Alegan, además, haciendo referencia a las Pre Consultas Legales, que a la CFSE en ningún momento se le ha otorgado la facultad de presentar solicitudes de Permisos o autorizaciones ante la OGPe, provocando esto que la autorización carezca de validez y contra derecho, y que el contrato entre las partes establece que toda modificación al inmueble o gestión relacionada al trámite de permisos debe contar con la autorización del dueño del edificio. Por tanto, ELI solicita se le requiera a la CFSE la rectificación de la carta. No le asiste la razón a ELI en sus planteamientos. *Veamos.*

Lo primero que debemos dejar establecido es que la CFSE no radicó una Solicitud de Permiso, ni siquiera una solicitud de Consulta. Lo que fue radicado por la CFSE fueron múltiples **Pre Consultas Legales**. Para poder entender la controversia, es necesario definir lo que es una Pre

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN ACLARATORIA
Pág. 7

Consulta, una Consulta y un Permiso. A esos efectos, en este escrito especificamos que la Ley 161-2009 a su Artículo 1.5, define la **Pre Consulta**, como una **orientación** que de solicitarse, será dada por la Oficina de Gerencia de Permisos, una Entidad Gubernamental Concernida o Municipio Autónomo con Jerarquía I a la V, **previo a la radicación de una solicitud para un proyecto propuesto**, y en la cual se identificarán las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto propuesto, así como la información que conforme a ésta deberá, en su día, presentar el solicitante.

Identificamos que esta misma Ley define la **Consulta de Construcción** como el trámite ante la OGPe, sobre un proyecto de uso ministerial, pero que conlleva **variaciones a los parámetros de construcción** del distrito donde ubica, el cual será adjudicado por la Junta Adjudicativa o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III. Definición similar se encuentra en el Reglamento Conjunto.

También dispusimos, que el Reglamento Conjunto, en la Sección III sobre Glosario de Términos, define **Permiso** como una **aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción**, actividad o actividad, expedida por la OGPe, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, o por un Profesional Autorizado, o entidad concernida conforme a las disposiciones de este Reglamento y para el cual no se incluyen licencias, certificados de inspección, ni certificaciones.

La Pre Consulta Legal, tampoco es una Determinación Final, la cual es definida por el Reglamento Conjunto en su Sección de Glosario como, “una actuación, resolución, informe o documento que contiene un acuerdo o decisión emitida por la Junta de Planificación, el Secretario Auxiliar de la OGPe, el Juez Administrativo, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o un Profesional Autorizado, o una Entidad Gubernamental Concernida, **adjudicando de manera definitiva** algún asunto ante su consideración o cualquier otra determinación similar o análoga que se establezca en el Reglamento Conjunto [...]”.

Como podemos distinguir, es la propia Ley 161-2009 y el Reglamento Conjunto, los que especifican que la Pre Consulta es una Orientación, mas no es una solicitud de permiso, ni tampoco es una solicitud de Consulta, o una determinación final.

Habiendo establecido que las Pre Consultas Legales radicadas por la CFSE, no son un Permiso, Consulta o Determinación Final, tenemos ahora que distinguir cuáles son las especificaciones para su radicación, según el Reglamento Conjunto. A esos efectos, en el Derecho Aplicable de este escrito, detallamos que la Sección 2.1.8.7, del Reglamento Conjunto establece

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483

MOCIÓN ACLARATORIA

Pág. 8

en cuanto a la Solicitud de Pre Consulta que “[c]ualquier persona que interese un permiso, licencia, certificaciones, autorizaciones, recomendaciones y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico podrá solicitar a la OGPe o al Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según aplique, **una orientación** en la cual se **identificarán las disposiciones de ley y reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto propuesto** y la información que conforme a ésta deberá, en su día, presentar el solicitante.” Énfasis suplido.

También especifica la misma sección 2.1.8.7 del Reglamento Conjunto, que el proceso de Pre-Consulta solo será a los fines de **aclarar, previo a la radicación de cualquier solicitud**, los requisitos aplicables al proyecto y está sujeto al pago de los cargos aplicables, y que la Pre-Consulta **no se considerará en ningún caso como una determinación final**.

En el caso ante nos, la CFSE ha presentado las Pre Consultas Legales con el propósito de que la OGPe establezca si las obras realizadas por la CFSE no requerían permisos, o si en efecto lo requerían.

Siendo claramente establecido en el Reglamento Conjunto que **cualquier persona** puede radicar una Pre Consulta, el planteamiento de ELI de que a base de la Sección 4.4 del contrato de arrendamiento entre las Partes, la CFSE necesitaba permiso de ELI para radicar la Pre Consulta, resulta ser falso. En su Moción Informativa, ELI alega que el contrato habido con la CFSE, establece en su Sección 4.4 que toda modificación al inmueble o gestión relacionada al trámite de permisos debe contar con la autorización previa y expresa del dueño del edificio, y que en consecuencia, cualquier solicitud de permiso o trámite ante agencias gubernamentales debe estar precedida por una solicitud formal de autorización del titular del inmueble. Esto no es lo que establece la Sección 4.4 del contrato entre las partes. véase, SUMAC Entrada Núm. 14 Anejo-1, Contrato de Arrendamiento, pág. 24, 4.4- Compliance with Laws.

La Sección 4.4 del contrato entre las partes establece lo siguiente:

“The Lessee covenants to comply, at its sole cost and expense, with all ordinance, local or federal laws, or regulations or requirements of any governmental authority having jurisdiction over the Project Property with regard to the use, occupancy, enjoyment and maintenance of the Project Property (to the extent such requirement concerns any subject other than the maintenance of the equipment and machinery referred to in Paragraph 4.1 (b), which shall be for the account of Lessor), including any alteration, improvement, modification or change of all or any portion of the Project Property which may be needed in order to comply with said legal requisites. ---In the event that the improvement, alteration, modification or change be solely required to correct a structural defect in any of the buildings on the Site

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN ACLARATORIA
Pág. 9

(provided such a defect shall be exclusively attributable to a defect in the construction performed prior to the Commencement Date and subject to the provisions of Tille 31, Section 4124 of the Laws or Puerto Rico Annotated), then Lessee shall notify Lessor, and Lessor shall promptly make any such improvement, alteration, modification or change that may be required to restore the building to its condition existing immediately prior to such damage.”.

La propia Sección 4.4 del contrato lo que establece es que la CFSE se obliga a cumplir con todas las leyes y los reglamentos de las autoridades gubernamentales que tienen jurisdicción sobre la propiedad, con respecto al uso, ocupación, disfrute y mantenimiento de la misma, incluyendo cualquier alteración, mejora, modificación o cambio a todo o cualquier parte de la propiedad, que sea necesario para cumplir con dichos requerimientos legales.

Concretamos en la Sección anterior que la Sección 2.1.9.1 del Reglamento Conjunto, especifica en que instancias se requiere autorización del dueño de la Propiedad para la presentación de alguna solicitud ante OGPe, y a esos efectos indica que toda solicitud de recomendaciones, **consultas, licencias, autorizaciones, certificaciones o permisos** relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico, podrá ser promovida por el dueño, optante o arrendatario de la propiedad, debidamente autorizado, por sí o a través de su representante autorizado, por el Jefe de la Agencia o su representante autorizado en el caso de los proyectos públicos. Como vemos, en ninguna de las instancias se incluye la Pre Consulta o proceso de orientación, como lo es el caso de autos.

Dejando a un lado la controversia sobre si la CFSE necesitaría la “autorización” del dueño para presentar una solicitud de permiso o una solicitud de consulta de construcción, lo cual podría ser materia de discusión para mociones futuras, está más que claro que para las Pre Consultas Legales la Ley 161-2009 y el Reglamento Conjunto **no** exigen la autorización de un dueño a un arrendatario para su radicación. Siendo así las cosas, la CFSE no está en incumplimiento ni con las leyes, ni reglamentos, ni con el contrato entre las partes.

ELI en todo su escrito, convenientemente hace referencia a “Permisos”, a sabiendas de que lo radicado por la CFSE es una Pre Consulta Legal. Induciendo a error a este Honorable Tribunal, le hace entender que la CFSE radicó “Permisos” para tratar de forzar la aplicación de la Sección 2.1.9.1 del Reglamento Conjunto.

Por otro lado, la intervención solicitada por ELI en las pre consultas legales, en derecho tampoco proceden. Establecimos que el Artículo 15.2 sobre Intervención y Participación de la Ley 161-2009, especifica que cualquier persona interesada en ser parte del proceso de evaluación **de**

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN ACLARATORIA
Pág. 10

determinaciones finales, permisos, así como cualquier procedimiento adjudicativo requerido bajo las disposiciones de esta Ley deberá presentar una solicitud de intervención. Como ya hemos dejado más que establecido en este escrito, la Pre Consulta Legal no es una determinación final, Permiso o procedimiento adjudicativo, por lo tanto, ELI no tendría derecho a intervenir en esta etapa de los procedimientos.

V. CONCLUSIÓN

Claramente, ELI se encuentra induciendo a error a este Honorable Tribunal y a las Agencias Administrativas, haciendo entender que la CFSE ha radicado una solicitud de Permisos, lo que no es cierto. La Pre Consulta Legal, a base de las disposiciones legales aplicables, y el contrato entre ELI y la CFSE, no requiere autorización del dueño para su radicación. La CFSE en todo momento ha actuado en cumplimiento con las disposiciones aplicables y en cumplimiento con el contrato habido entre las partes.

Aclaremos que la presente Moción se circunscribe específicamente a la Orden [47] emitida por este Tribunal y la “MOCIÓN INFORMATIVA Y EN SOLICITUD DE ORDEN” [48] radicada por la Parte Demandante. En cuanto a las mociones presentadas por ELI luego de dicha moción que requieran que nos expresemos, y en cuanto a la Orden [58] emitida por este Honorable Tribunal el 17 de abril de 2025, la CFSE estará sometiendo oportunamente su posición.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual y conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de las partes sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA, en San Juan, Puerto Rico, el 21 de abril de 2025.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.
Gonzalez Padín Building, PH-1
154 Rafael Cordero Street, Plaza de Armas
Old San Juan, Puerto Rico 00901
Telephone: (787) 977-2550
Telecopier: (787) 977-2559
E-mail: pwm@wbmvlaw.com

f/ Peter W. Miller
R.U.A. 12259
Abogados de la Parte Demandada